

COMPROBACIÓN DE MATERIALIZACIÓN DE OPERACIONES EMPRESA-PROVEEDOR

Consiste en el cumplimiento fiscal y legal de una empresa con su proveedor en la comprobación (realizada por el SAT) de facturas. En términos simples, la materialización de operaciones es la evidencia física y documental de que un servicio o producto realmente existió y se entregó.

No basta con que una empresa presente la factura de un servicio o producto, la ley exige una forma de validar que el proveedor que ofrece el servicio o el producto realmente realizó su trabajo. Se debe armar un “expediente de defensa” que suele componerse por:

- **Entregables tangibles:** Fotos, reportes, correos electrónicos, bitácoras de trabajo, minutas de reuniones o el producto físico.
- **Capacidad operativa:** Pruebas de que el proveedor tiene las máquinas, el personal y las oficinas para brindar el servicio (que no sea una empresa "fantasma").
- **Contratos:** El documento legal que ampare qué, cuándo y cómo se iba a entregar.
- **Logística:** Si fue mercancía, los "pedimentos" (si es importación), las guías de envío o los acuses de recibo en almacén.

¿Por qué es tan importante para una empresa?

Si no se puede comprobar la materialidad, la deducibilidad de las empresas se ve afectada debido a que la no comprobación por el SAT deriva en un aumento de pago de impuestos.

Es la forma que tiene la ley de prevenir el lavado de dinero, busca verificar que el flujo de efectivo tenga una razón de ser.

Evita también que la empresa se relacione con “empresas que facturan operaciones simuladas”(EFOS).

¿Se debe aplicar la misma rubrica para validar la materialización de operaciones a todas las empresas?

Es evidente que no todas las empresas son de la misma naturaleza ni cuentan con el mismo capital, de modo que la rigurosidad de materialización de operaciones debe ajustarse al riesgo y a la naturaleza de la operación.

En el mundo corporativo y fiscal, el capital no siempre es el único factor. Hay empresas con mucho capital que tienen operaciones de muy bajo riesgo (ej. una transnacional comprando café) y empresas chiquitas con un riesgo fiscal enorme (ej. una comercializadora de servicios de software).

El SAT no tiene un protocolo único para validar la materialización de operaciones ante la ley, es decir, no hay una lista taxativa en el código fiscal. Pero hay jurisprudencia y lo que se conoce como carga de prueba. Para el SAT, si no hay pruebas, la operación es simulada (el famoso Artículo 69-B del CFF).

Lo que si o si se pide en una auditoria para dar por buena la materialización de las operaciones es lo siguiente:

1. La "Trinidad" Documental (Lo Básico)

CFDI (XML y PDF): Que el código de producto/servicio coincida con lo que realmente se compra.

Contrato: Con Fecha Cierta. El SAT ya no acepta contratos que parecen hechos ayer. Necesitan estar ratificados ante notario o tener sellos digitales (como firmas electrónicas) que demuestren que el documento existía en la fecha que se asegura.

Comprobante de Pago: Estado de cuenta bancario donde se vea la salida del dinero hacia la cuenta del proveedor

2. La Capacidad Operativa (El "¿Con qué?")

El SAT va a investigar al proveedor. Si el proveedor dice que vendió 10 toneladas de acero pero no tiene empleados, ni camiones, ni bodega, el SAT va a decir que es un EFOS

Activos: Pruebas de que el proveedor tiene la maquinaria o equipo para dar el servicio.

Personal: El registro de los trabajadores en el IMSS (o el REPSE si es servicio especializado).

3. La "Razón de Negocios" (El "¿Por qué?")

Esto es lo más nuevo y difícil. Se tiene que demostrar que el servicio contratado es para ganar dinero o ser más eficiente, no solo para bajar los impuestos.

4. La Evidencia de Entrega (El "Cuerpo del Delito")

Aquí es donde la mayoría de las empresas fallan. El SAT pide:

Bitácoras y Minutas: Si fue un servicio, ¿quién vino? ¿a qué hora? ¿qué hizo?

Entregables Reales: Quieren ver análisis, correos electrónicos de ida y vuelta, fotos con fecha y lugar (geolocalización).

Entradas al Almacén: Si es mercancía, el registro de entrada firmado por el almacenista es indispensable.

Es por ello que se propone estructurar a las materializaciones de operaciones en función de un modelo de cuatro niveles de empresas que considera el cuadrante de “riesgo”, esto nos permitirá separar a los procesos “estratégicos” de los “críticos”:

Nivel 1: Transaccional (Bajo Capital / Bajo Riesgo)

Quiénes: Proveedores de servicios generales (limpieza, papelería, cafetería).

Por qué: El SAT rara vez se pone pesado aquí porque los montos son pequeños.

Nivel 2: Operativo (Medio Capital / Bajo Riesgo)

Quiénes: Proveedores de materia prima directa o suministros para la producción.

Por qué: Hay mucha dinero de por medio, pero como hay mercancía física entrando al almacén, la materialidad es fácil de probar con una nota de entrada.

Nivel 3: Servicios Intangibles (Medio-Alto Capital / ALTO Riesgo)

Quiénes: Consultorías, software, marketing, asesoría legal, "outsourcing" especializado.

Por qué: Aquí es donde el SAT siempre ataca. Como no hay algo "físico" que tocar, la solicitud de materialización debe ser rigurosa en reportes, entregables y pruebas de que el consultor realmente trabajó.

Nivel 4: Proyectos de Capital / Estratégicos (Alto Capital / Riesgo Estructural)

Quiénes: Constructoras, proveedores de maquinaria pesada, servicios financieros.

Por qué: Son montos que pueden quebrar a la empresa si no se deducen. Aquí se pide hasta el acta constitutiva y estados financieros auditados del proveedor.

Para abarcar al mayor número de empresas posible con nuestro sistema se presenta a continuación la estructura propuesta para la materialización de operaciones por nivel.

Nivel 1: Transaccional (Bajo Riesgo / Bajo Capital)

Enfoque: Evidencia de entrega básica.

Identificación Fiscal:

CFDI (Factura XML y PDF).

Constancia de Situación Fiscal (no mayor a 3 meses).

Prueba de Entrega:

Nota de remisión o acuse de recibo firmado por el responsable del área.

Fotografía del producto entregado en el almacén o sitio de uso.

Pago:

Complemento para Recepción de Pagos (CRP) una vez liquidado.

Validación de RFC en listas negras del SAT:

El SAT tiene una lista pública (que actualiza seguido) donde menciona a las empresas que ellos consideran "Factureras" (EFOS).

Una empresa cae en esa lista cuando el SAT detecta que:

Emite facturas pero no tiene activos, ni personal, ni infraestructura.

No está localizable en su domicilio fiscal.

Básicamente, es una empresa "fantasma" que solo vende papel.

Nivel 2: Operativo (Medio Capital / Bienes Tangibles)

Enfoque: Trazabilidad de la cadena de suministro.

Legal y Fiscal:

Opinión de Cumplimiento SAT (32-D) en sentido Positivo.

Contrato de compra-venta o Orden de Compra formalizada.

Logística y Origen:

Guías de embarque o cartas porte (si aplica).

Pedimento de importación (si el bien es extranjero) para acreditar legal estancia.

Recepción Cualitativa:

Certificado de calidad o ficha técnica del material.

Registro de entrada al sistema de inventarios (ERP) con sello de almacén.

Check-list de inspección física al recibir la mercancía:

Acuse de recibido en tiempo y forma

Nivel 3: Servicios Intangibles (Alto Riesgo / Servicios)

Enfoque: Probar la existencia del servicio (El "Cuerpo del Delito").

Acreditación de Capacidad (El "Con qué"):

Currículum empresarial y perfil del personal que ejecutó el servicio.

Registro en el REPSE (si el personal estuvo en tus instalaciones).

Ejecución (El "Cómo"):

Bitácora de Actividades: Cronograma con fechas de inicio y fin.

Minutas de Trabajo: Documentos de las juntas de seguimiento (pueden ser capturas de Zoom/Teams con fecha).

Evidencia de Comunicación: Hilos de correos electrónicos donde se enviaron borradores o avances.

Entregable Final (La Materialidad):

Reporte final de resultados, entregable PDF, código fuente, o diagnóstico firmado.

Manifiesto de Materialidad: Carta bajo protesta de decir verdad que el servicio se prestó con recursos propios.

Firma Electrónica (e.firma) en el entregable final y Contrato con NOM-151:

La e.firma es el equivalente digital a que el dueño o el responsable firme con su puño y letra.

La **NOM-151** es una norma oficial en México que dice cómo se deben conservar los mensajes de datos. Cuando aplicas esta norma a un contrato, básicamente un tercero autorizado (llamado Prestador de Servicios de Certificación) le pone una stampa que dice: "**Doy fe de que este archivo existía exactamente así el día 15 de abril a las 10:00 AM**". Y sirve para cumplir con la fecha cierta.

Nivel 4: Estratégicos / Proyectos de Capital (Alto Impacto)

Enfoque: Auditoría profunda y cumplimiento normativo total.

Due Diligence Legal (El "Quién"):

Acta Constitutiva y Poderes del Representante Legal.

Comprobante de domicilio fiscal (verificación de que no es una oficina virtual).

Declaración anual del ejercicio anterior (para ver solvencia).

Soporte de Ejecución Técnica:

Reportes fotográficos con geolocalización y metadatos (coordenadas GPS).

Listado de nómina (pago de cuotas IMSS/Infonavit) del personal asignado al proyecto para evitar responsabilidad solidaria.

Seguros de responsabilidad civil o fianzas de vicios ocultos.

Validación Contable:

Estado de cuenta bancario donde se vea la salida del pago (crucial para auditoría).

Cédula de activos fijos del proveedor (para probar que tienen la maquinaria necesaria).

Cuestionario de Beneficiario Controlador y el Análisis de Razón de Negocios (5-A CFF).

Con el cuestionario de Beneficiario Controlador el SAT pretende saber quien es el dueño real y beneficiario directo de la empresa.

Por su parte el Análisis de Razón de negocios busca probar que los gastos son necesarios para que el negocio crezca funcione mejor o gane mas dinero.

¿Cual es la estrategia para recabar los datos?

1. Autoservicio:

La logística de perseguir a los proveedores para recabar datos nos es la más sustentable en términos de eficiencia, lo mas eficaz en la actualidad seria un portal de autoservicio que consista en una interfaz a la cual el proveedor pueda ingresar, dicha plataforma debe ligar la carga de datos a la facturación de la operación.

Si el proveedor intenta subir su factura XML y no ha cargado la "materialidad" del mes, el sistema simplemente le bloquea el botón de "Enviar".

2. Automatización de la validación (APIs):

Para no revisar el RFC de cada proveedor a mano en la pagina del SAT, hay que conectar al sistema mediante una API a las bases de datos de las listas negras del SAT.

3. Captura Inteligente (Mobile First)

Para la gente que está en el campo (los que entregan la mercancía o hacen el mantenimiento), llenar un formato en una computadora no es normalmente posible.

La Solución: Una App simple o un Formulario Web dinámico (como Typeform o Microsoft Forms, pero conectado base de datos del sistema).

4. Estructura de Datos "Segmentada"

El sistema debe tener una lógica condicional que le permita pedir al proveedor los documentos necesarios en función del nivel en el que se encuentre la empresa, esto reduciría el riesgo de exceso de burocracia para empresas con un bajo capital y bajo riesgo.

Algunos ejemplos de lógica condicional acordes al sistema serían los siguientes;

- a) Si el monto es $< \$50k$ → Solo pide PDF de factura y una foto.
- b) Si el servicio es "Consultoría" (Nivel 3) → El sistema abre campos obligatorios para: Reporte, Minuta y e.firma.
- c) Si no detecta el sello de la NOM-151 en el contrato, el sistema no lo acepta.

5. Tableros de control

Pensar en diseñar un semáforo de cumplimientos para la validación de la materialización de operaciones (por nivel y empleando la lógica condicional).